

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1316/2530

นางวัลภา องค์กรไพบูลย์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรณคมน์ กับพวก

จำเลย

นางสุพัตรา สรณคมน์ ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

พันเอกชำนาญ สรณคมน์ ที่ 5 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ที่ 5 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 83)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินเลขที่ 2521 และ 13981 ตำบลสีกัน (บ้านใหม่)อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) จังหวัดพระนคร เนื้อที่ประมาณ 150 ตารางวาให้โจทก์ หากไม่ยอมโอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย หากโอนไม่ได้ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้เงินจำนวน 112,500 บาทให้โจทก์กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2527 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้นแต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 5,250 บาท

จำเลยที่ 4 ที่ 5 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75,74)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยที่ 4 ที่ 5 ไม่วางหลักประกัน ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 60,63)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 4 หรือที่ 5 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาพร้อมด้วยดอกเบี้ยก่อนฟ้องจำนวน 5,250 บาท และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2527 เป็นเวลา 5 ปี มาวางให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้ค่าคำร้องเป็นพับ

ถ้าจำเลยที่ 4 หรือที่ 5 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาพร้อมด้วยดอกเบี้ยก่อนฟ้องจำนวน 5,250 บาท และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2527 เป็นเวลา 5 ปี มาวางให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้ค่าคำร้องเป็นพับ

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ